

1501222-53.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... 7 condenações por roubo, furto, tráfico, e recentemente foi denunciado pela mesma prática delitiva em 2020. Com referência a esta acusação, consta que Fabrício responde ao processo em liberdade em atenção à Recomendação do CNJ decorrente do excepcional cenário de pandemia.

Trata-se de agente contumaz nessa prática delitiva, o que também corrobora para convencimento deste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501222-53.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501222-53.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166539/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 18603777 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 1717/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2166539 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO DIAS DUARTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do seu representante legal em exercício neste Juízo ofereceu denúncia contra FABRÍCIO DIAS DUARTE, já devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II (escalada), c.c. inciso II do art. 14, todos do Código Penal, pela suposta prática dos fatos devidamente descritos na inicial acusatória.

Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 07.07.21, pela decisão de fls. 111/113.

O réu foi citado (fl. 146) e apresentou resposta escrita (fl. 152).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e os benefícios no tocante à pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de avaliação de fls. 15/16 e através da prova oral colhida.

A autoria recai sobre o réu.

A testemunha Inês Mamede do Rosário informou, na delegacia (fl. 05) e em juízo, que trabalha na Secretaria de Saúde dessa cidade e é Diretora de Atenção Básica. Aduziu que, na data dos fatos, estava em companhia da enfermeira Lúcia, quando ela recebeu um telefonema de uma agente de saúde que reside em frente a UBS Jd. das Margaridas. A pessoa ao telefone disse à Lúcia que as luzes, que ficam sempre acesas, estavam apagadas, razão pela qual acionou a guarda municipal. Relatou que os agentes compareceram ao local e franqueou-lhes a entrada da UBS para que averiguassem o local. Enquanto isso, aguardaram. Narrou que os guardas saíram conduzindo um indivíduo que flagraram tentando furtar os cabos de energia.

A testemunha Lúcia Fernanda Martins informou, na delegacia (fl. 07) e em juízo, que é enfermeira da UBS Jd. das Margaridas. Relatou que na tarde dos fatos recebeu o telefonema de uma agente comunitária de saúde do posto, informando-lhe que as luzes da unidade, as quais sempre eram deixadas acesas, estavam apagadas. Declarou ter ligado de imediato para a guarda municipal e ter se deslocado com a diretora da unidade até a localidade. Disse que abriram o portão para os guardas, que entraram e saíram da UBS conduzindo um indivíduo surpreendido em flagrante, quando ele tentava subtrair os cabos.

Os Guardas Civis Municipais Wesley Rufino Caetano e Daniela Souza Miguel, ouvidos em solo policial (fls. 06 e 08) e em juízo, informaram que foram acionados a comparecer a UBS Jd. das Margaridas para verificarem ocorrência de furto de cabos de energia. Disse que compareceram ao local onde foram recebidos pela diretora e pela enfermeira. Aduziram que, ao entrarem na unidade de saúde, flagraram um indivíduo mexendo no relógio de energia. Narraram que o indivíduo justificou que estava furtando os cabos para manter seu vício em crack e que era morador de rua. Deram voz de prisão ao sujeito e o conduziram para a Delegacia. Daniela disse que o muro era baixo e seu companheiro informou que o muro era "relativamente" alto.

Interrogado na seara inquisitiva (Fl. 14), o acusado Fabrício Dias Duarte, admitiu que estava furtando os fios de energia da UBS para comprar crack. Relatou que entrou no local pulando o muro do estacionamento e que os guardas municipais o pegaram enquanto retirava os cabos na caixa de energia. Disse que os venderia para um senhor que conhece como "Bahia", o qual passa com um carrinho nos arredores do mercado Rod&Raf, do Bairro São Judas, e que ele paga o valor de vinte a trinta reais pelo quilo de cobre.

Em juízo, confessou o crime, dizendo inclusive que pulou o muro, mas que este não era alto.

Extraí-se do conjunto probatório dos autos o juízo de certeza para imputar a autoria ao réu.

Não bastasse o depoimento coeso dos policiais, que surpreenderam o indivíduo em flagrante, e das demais testemunhas, que acionaram a Guarda Civil, o réu confessou toda a prática do crime.

Também restou claro, de acordo com a prova oral colhida, que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, frise-se que o acusado é reincidente, possuindo 7 condenações por roubo, furto, tráfico, e recentemente foi denunciado pela mesma prática delitiva em 2020. Com referência a esta acusação, consta que Fabrício responde ao processo em liberdade em atenção à Recomendação do CNJ decorrente do excepcional cenário de pandemia.

Trata-se de agente contumaz nessa prática delitiva, o que também corrobora para convencimento deste juízo.

Deixo assentado que não se cogita a hipótese de absolvição por atipicidade material da conduta, uma vez que não se aplica o princípio da insignificância. Ora, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico e, ao contrário do que sustenta a defesa.

Ademais, o princípio da intervenção mínima do Estado, o qual serve de fundamento para o princípio da insignificância, deve servir como orientação ao legislador quando da tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel cumpridor da lei, sempre em respeito o princípio da legalidade. Isso porque, a partir do momento em que certa conduta é erigida à categoria de infração penal, não mais se pode alegar seja ela insignificante, de bagatela, ou juridicamente desprezível, pois já penalmente tipificada.

Deixo de reconhecer a qualificadora imputada, considerando a contradição nos depoimentos das testemunhas e a ausência de laudo pericial, necessário para a comprovação da materialidade delitiva.

As considerações acima permitem atribuir seguramente ao réu a autoria dos fatos descritos na denúncia e qualificam o decreto condenatório em desfavor de Rafael, nos termos do art. 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. inciso II do art. 14, todos do Código Penal.

Procedente a denúncia, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, tento às circunstâncias judiciais, divisa-se que o réu ostenta o registro de 7 condenações definitivas – referentes aos processos de números: 0070702-21.2000, 0005882-83.2004, 0009308-13.2016, 0002969-91.2013, 0003803-94.2013, 0016115-93.1999, 0017327-66.2010- cf. fls. 167/172. Dentre estas 6 serão ponderadas nesta fase, como maus antecedentes, ao passo que aquela referente ao processo n. 0002969-91.2013 será utilizada na segunda fase, como agravante por caracterizar reincidência. Logo, dobro a pena, o que resulta em 2 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência e atenuante da confissão, que se compensam. Logo, mantenho a reprimenda no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Presente, porém, a causa de diminuição referente à tentativa. Assim, reduzo a pena em 1/3, considerando o iter criminis, ou seja, a proximidade de consecução do delito, obtendo-se o montante

correspondente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo regime inicial fechado, por se tratar de sentenciado com diversas condenações (§ 2º e §3º do art. 33 do CP).

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), neste caso, trata-se ainda de reprimenda superior a 2 anos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar FABRÍCIO DIAS DUARTE, RG. 40.832.274, filho de Marli Terezinha, à pena de 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos II, c.c. inciso II do art. 14, todos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando o número de condenações e o cometimento de delito durante o cumprimento de pena.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. expeça-se guia de execução definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA